

(13) 담보채권 인수 후 사후관리 미흡

- 「인수채권 정리업무 규정」 제7조 제1항 제5호에 따르면, 담보채권을 인수하였을 때에는 지체 없이 경매기록을 열람하도록 되어 있고,
 - 또한, 경매기록을 열람한 결과, 당초 채권 양도 금융회사에서 제시한 채권액 및 담보가 실제와 5% 이상 차이 나는 경우에는,
 - 「양도·양수 계약서」 제17조 제1항에 따라 계약체결일로부터 3개월 이내에 채권 양도·양수 계약을 해제하고 매입대금을 반환받도록 되어 있음
 - 따라서, 담보채권을 인수한 때에는 경매기록 열람 등 사후관리를 철저히 하여야 함
- 그런데, ◆◆◆◆◆부*에서는 2013. 12. 30. □□은행으로부터 인수한 채무자 ○○○(□□은행 △△△-△△△)의 담보채권(매입대금 976백만 원)에 대하여,
 - * 사건 발생 당시에는 ◆◆◆◆◆부에서 관리
 - 채권 인수 당시 ●●세무서의 압류(증여세)가 공사(□□은행) 근저당권 설정일(2012. 2. 9.) 보다 후순위(법정기일 2013. 7. 10.) 조세채권으로 확인되어 인수하였으나,
 - ●●세무서에서 2013. 12. 3. 경매 법원에 2차 교부청구 시 법정기일을 2013. 7. 10.에서 2010. 7. 1.로 변경함에 따라 선순위 압류권자로 배당순위가 변경 되었음에도,

△ ◆◆◆◆◆부에서는 계약체결일 이후 3차례에 걸쳐 매각 절차가 진행된 3개월 동안 해당 경매기록을 한 번도 열람 하지 않은 것으로 확인됨*

- * ① 2013.12.30. : 채권 양도·양수 계약체결일
 ② 2014. 1.14. : 1차 매각기일(1,500백만 원, 유찰)
 ③ 2014. 2.18. : 2차 매각기일(1,200백만 원, 유찰)
 ④ 2014. 3.25. : 3차 매각기일(960백만 원, 낙찰(1,207백만 원))

○ 그 결과, 경매물건 낙찰 후 2014. 6. 5. 배당절차에서 공사의 근저당권 보다 우선하는 ●●세무서의 선순위 조세채권으로 인하여 공사는 무배당 처리되었고1),

- 양도인이 당초 계약 시 제시했던 담보가치(976백만 원) 보다 5% 이상 차이(무배당)가 나게 되었음에도,

△ 무배당 사실을 인지한 시점에는 이미 계약 후 3개월이 도과 되어, 매입대금 976백만 원을 회수하지 못하게 되었음

1) 부동산 임의경매사건

채무자명	○○○	배당기일	2014. 6. 5.
매각기일	2014. 3. 25.	사건번호	▣▣지법 ▣▣지원 △△△타경 △△△△
신청구분	채권자 변경신고 (□□은행→공사)	청구금액 (설정금액)	1,116백만 원 설정일 (2012. 2. 9.)
최종법사가	960백만 원	매각금액	1,207백만 원

※ ○○○○○국세청(●●세무서) 증여세(법정기일 : 2010. 7. 1.), 배당액(1,199백만 원)

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 채권 양도 금융회사로부터 담보채권을 인수한 때에는 「인수채권 정리업무 규정」에 따라 지체 없이 경매기록을 열람하도록 하고,
- 당초 채권 양도 금융회사에서 제시한 채권액 및 담보금액이 실제와 5% 이상 차이 나는 경우에는, 채권 「양도·양수 계약서」에 따라 3개월 이내에 계약을 해제하도록 하며,
 - 향후 같은 사례가 재발하지 않도록 관련 직원들에 대하여 직무 교육을 실시하고, 위 관련자 과장 ○○○에게 주의 촉구하시기 바람. (주의)

< 관 련 자 >

직위	직급	성 명	담당업무	담당기간	현근무처
----	----	-----	------	------	------

“기재 생략”